

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2188/2532

นาง สำรวย ศรีโสภ ณ
นาย ถิน ศรีโสภ ณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 850, มาตรา 1750 วรรคสอง

โจทก์จำเลยได้เจรจากันเรื่องทรัพย์สินมรดกของบิดามารดา ฝ่ายจำเลยเสนอให้โคแก่โจทก์ 3 ตัวเท่านั้น ฝ่ายโจทก์ยืนยันจะขอแบ่งที่นาด้วย และโจทก์จำเลยลงชื่อไว้ในบันทึก เช่นนี้ ถือว่าบันทึกดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยในเรื่องทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ที่ดิน เมื่อโจทก์ได้รับโคไป 3 ตัว ตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะขอแบ่งทรัพย์สินอื่นจากจำเลยได้เว้นแต่ที่ดินซึ่งเดิมเป็นทรัพย์สินมรดกของบิดามารดา และบ้านซึ่งเป็นส่วนควบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นพี่น้องกัน หลังจากบิดามารดาตายแล้ว โจทก์จำเลยได้รับแบ่งมรดกคนละเท่า ๆ กัน โดยปกครองร่วมกันมา แล้วโจทก์มีสามีและย้ายออกจากบ้านเดิม จำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกไว้แทนโจทก์ ต่อมาโจทก์ทวงถามให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินส่วนของโจทก์จำเลยส่งมอบโคให้โจทก์เพียง 3 ตัว และไม่ส่งมอบทรัพย์สินมรดกอื่น ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบทรัพย์สินมรดกกิ่งหนึ่งให้แก่โจทก์ มิฉะนั้นให้ส่งมอบเงินจำนวน 95,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ทรัพย์มรดกมีเพียงโค 7 ตัว ส่วนที่ดินที่จำเลยครอบครองอยู่ ไม่ใช่ทรัพย์มรดก คดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฟังได้ว่า หลังจากที่มาตราโจทก์จำเลยถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์จำเลยยังอยู่ร่วมกันและครอบครองทรัพย์มรดกร่วมกันมาอีก 7 ปี โจทก์จึงได้ติดตามสามีไปอยู่ที่อื่น กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าโจทก์จำเลยได้รับมรดกของบิดามารดา ร่วมกันแล้ว การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงเป็นการฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย จะนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 มาใช้บังคับหาได้ไม่ทั้งการที่โจทก์แยกไปอยู่ที่อื่นแล้วจำเลยจึงครอบครอง ทรัพย์มรดกแต่ผู้เดียวก็ต้องถือว่าจำเลยครอบครองในฐานะเจ้าของร่วมและเป็นการครอบครองแทนโจทก์ด้วยหาใช่เป็นการแย่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 ไม่ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ คำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

สำหรับปัญหาต่อไปที่ว่า โจทก์มีสิทธิได้รับมรดกของบิดามารดาเท่าใดนั้น ปรากฏตามบันทึกลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2526 เอกสารหมายเลข.4 ว่า โจทก์จำเลย ได้เจรจากันเรื่องทรัพย์มรดกของบิดามารดาโดยฝ่ายจำเลยเสนอให้โคแก่โจทก์ 3 ตัว เท่านั้น ฝ่ายโจทก์ยืนยันจะขอแบ่งที่นาด้วยโจทก์จำเลยลงชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว และมีพี่น้องโจทก์จำเลยกับบุคคลอื่นลงชื่อเป็นพยานหลายคน เช่นนี้ฟังได้ว่าเอกสารฉบับนี้เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์จำเลยในเรื่องทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ที่ดินเพราะปรากฏตามเอกสารนี้ว่าโจทก์มิได้เรียกร้องทรัพย์สินอื่นอีกนอกจากที่ดิน ดังนั้น เมื่อโจทก์ได้รับโคไป 3 ตัว ตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิ

ที่จะขอแบ่งทรัพย์สินอื่นจากจำเลยได้เว้นแต่ที่ดินซึ่งเดิมเป็นทรัพย์มรดกของบิดา มารดาและบ้านซึ่งเป็นส่วนควบ

สำหรับที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกนั้น โจทก์จำเลยนำสืบรับกันว่ามืออยู่ทั้งหมด 3 แปลง โจทก์นำสืบว่าที่ดินทั้งสามแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลช้าง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสำเนา ส.ค.1 เอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.4 ซึ่งมีชื่อนายแฉ่มบิดาโจทก์ จำเลยเป็นผู้แจ้งการครอบครอง จำเลยเบิกความรับว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมาย ล.1 และ ล.3 ซึ่งจำเลยไปขอออกในชื่อของจำเลยและภริยา จำเลยนั้น คือที่ดินตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.3 ซึ่งเดิมเป็นชื่อของนายแฉ่ม และ จำเลยรับว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมาย ล.2 นั้น หลังจาก บิดามารดาตายจำเลยและโจทก์ร่วมทำนาด้วยกันมา จึงเชื่อว่า ที่ดินตามเอกสารล.2 คือที่ดินตามเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งเดิมเป็นชื่อของนายแฉ่มนั่นเอง ฟังได้ว่าที่ดินทั้ง สามแปลงซึ่งเป็นมรดกนั้นจำเลยยังคงครอบครองอยู่ และมีเนื้อที่ตรงตามที่โจทก์ ฟ้อง เนื่องจากตามคำเบิกความของจำเลย จำเลยก็ยอมรับว่าเนื้อที่ดินตามความเป็น จริงนั้นมีมากกว่าที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพราะทางราชการออก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เฉพาะส่วนที่ทำประโยชน์แล้ว ดังนั้นจึงเห็นสมควร แบ่งที่ดินมรดกทั้งสามแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแปลงที่ 3 ให้โจทก์กึ่ง หนึ่ง ซึ่งคิดเป็นเงินรวม 50,000 บาท"

พิพากษากลับว่า ให้จำเลยแบ่งที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่บ้านช่อผกาตำบลช้าง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองเทา ตำบลช้าง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ และที่ดินตั้ง อยู่ที่บ้านหนองเทา ตำบลช้าง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ พร้อมบ้านไม้ชั้นเดียวหนึ่งหลังให้โจทก์กึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่สามารถแบ่งที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้โจทก์ได้ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,000 บาท แก่

โจทก์แทนพร้อมดอกเบี้ยจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกค่าฤชา
ธรรมเนียมให้เป็นพับกันไปทั้งสามศาล

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>